

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 건물 보안 회사를 운영하고자 하였으나, 경비업에 필요한 법적 허가를 받지 않고 사업을 시작했습니다. 을은 해당 회사의 직원으로, 이를 알면서도 경비 업무를 수행했습니다. 몇 달 후, 당국의 단속에 의해 갑의 회사가 불법 경비업을 운영한 사실이 적발되었습니다.

【질문】 갑이 경비업의 허가를 받지 않고 회사를 운영한 경우, 법적으로 어떤 처벌을 받게 되는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑이 경비업 허가를 받지 않고 영업을 한 행위는 경비업법 위반에 해당하며, 이는 형사 처벌 대상이 됩니다. 다만, 제공된 참고 조문에는 허가 없이 영업을 한 경우의 구체적인 형벌 규정(징역 또는 벌금)이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 제공된 조문 범위 내에서는 행정처분(허가 취소 또는 영업정지)에만 근거를 두고 형사 처벌의 구체적 내용을 단정할 수 없습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 경비업법 제 4 조(경비업의 허가) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 4 조(경비업의 허가)

① 경비업을 영위하고자 하는 법인은 도급받아 행하고자 하는 경비업무를 특정하여 그 법인의 주사무소의 소재지를 관할하는 시·도경찰청장의 허가를 받아야 한다. 도급받아 행하고자 하는 경비업무를 변경하는 경우에도 또한 같다.

② 제 1 항에 따른 허가를 받으려는 법인은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 대통령령으로 정하는 1 억원 이상의 자본금의 보유
2. 다음 각 목의 경비인력 요건
3. 대통령령으로 정하는 시설과 장비의 보유
4. 그 밖에 경비업무 수행을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

③ 제 1 항의 규정에 의하여 경비업의 허가를 받은 법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 시·도경찰청장에게 신고하여야 한다.

1. 영업을 폐업하거나 휴업한 때
2. 법인의 명칭이나 대표자·임원을 변경한 때
3. 법인의 주사무소나 출장소를 신설·이전 또는 폐지한 때
4. 기계경비업무의 수행을 위한 관제시설을 신설·이전 또는 폐지한 때
5. 특수경비업무를 개시하거나 종료한 때
6. 그 밖에 대통령령이 정하는 중요사항을 변경한 때

④ 제 1 항 및 제 3 항의 규정에 의한 허가 또는 신고의 절차, 신고의 기한 등 허가 및 신고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

• **해설:** 경비업을 영위하려면 시·도경찰청장의 허가를 받아야 하며, 이를 위반하여 허가 없이 영업을 한 행위는 본질적으로 위법한 상태가 됩니다.

▶ **경비업법 제 19 조(경비업 허가의 취소 등)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 19 조(경비업 허가의 취소 등)

① 허가관청은 경비업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 허가를 취소하여야 한다.

1. 허위 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 때
2. 삭제
3. 제 7 조제 9 항의 규정에 위반하여 경비업 및 경비관련업외의 영업을 한 때
4. 정당한 사유없이 허가를 받은 날부터 2 년 이내에 경비 도급실적이 없거나 계속하여 1 년 이상 휴업한 때
5. 정당한 사유없이 최종 도급계약 종료일의 다음 날부터 2 년 이내에 경비 도급실적이 없을 때
6. 영업정지처분을 받고 계속하여 영업을 한 때

7. 제 15 조의 2 제 2 항을 위반하여 소속 경비원으로 하여금 경비업무의 범위를 벗어난 행위를 하게 한 때
8. 제 18 조제 8 항에 따른 관할 경찰관서장의 배치폐지 명령에 따르지 아니한 때

② 허가관청은 경비업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 대통령령으로 정하는 행정처분의 기준에 따라 그 허가를 취소하거나 6 개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부에 대하여 영업정지를 명할 수 있다.

1. 제 4 조제 1 항 후단을 위반하여 시·도경찰청장의 허가 없이 경비업무를 변경한 때
2. 제 7 조제 2 항을 위반하여 도급을 의뢰받은 경비업무가 위법한 것임에도 이를 거부하지 아니한 때
- 2의2. 제 7 조제 5 항을 위반하여 경비업무 또는 경비업무의 목적 달성을 침해하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 업무 외의 업무에 경비원을 종사하게 한 때
3. 제 7 조제 6 항을 위반하여 경비지도사를 집단민원현장에 선임·배치하지 아니한 때
4. 제 8 조를 위반하여 경비대상 시설에 관한 정보 대응체제를 갖추지 아니한 때
5. 제 9 조제 2 항을 위반하여 관련 서류를 작성·비치하지 아니한 때
6. 제 10 조제 3 항을 위반하여 결격사유에 해당하는 경비원을 배치하거나 결격사유에 해당하는 경비지도사를 선임·배치한 때
7. 제 12 조제 1 항을 위반하여 경비지도사를 선임한 때
8. 제 13 조를 위반하여 경비원으로 하여금 교육을 받게 하지 아니한 때
9. 제 16 조에 따른 경비원의 복장 등에 관한 규정을 위반한 때
10. 제 16 조의 2 에 따른 경비원의 장비 등에 관한 규정을 위반한 때
11. 제 16 조의 3 에 따른 경비원의 출동차량 등에 관한 규정을 위반한 때
12. 제 18 조제 1 항 단서를 위반하여 집단민원현장에 일반경비원 명부를 작성·비치하지 아니한 때
13. 제 18 조제 2 항 각 호 외의 부분 단서를 위반하여 배치허가를 받지 아니하고 경비원을 배치하거나 경비원 명단 및 배치일시·배치장소 등 배치허가 신청의 내용을 거짓으로 한 때
14. 제 18 조제 6 항을 위반하여 결격사유에 해당하는 일반경비원을 집단민원현장에 배치한 때
15. 제 24 조에 따른 감독상 명령에 따르지 아니한 때
16. 제 26 조를 위반하여 손해를 배상하지 아니한 때

③ 허가관청은 제 1 항 및 제 2 항에 의하여 허가취소 또는 영업정지처분을 하는 때에는 경비업자가 허가받은 경비업무중 허가취소 또는 영업정지사유에 해당되는 경비업무에 한하여 처분을 하여야 한다. 다만, 제 1 항제 7 호에 해당하여 허가취소를 하는 때에는 그러하지 아니하다.

• **해설:** 허가관청은 경비업자가 법을 위반한 경우 대통령령으로 정하는 기준에 따라 허가를 취소하거나 영업정지를 명할 수 있습니다.

【결론】

갑의 행위는 경비업법 위반으로 행정처분(허가 취소 또는 영업정지)을 받을 수 있으나, 제공된 참고 조문에는 형사 처벌에 대한 구체적 조항이 명시되어 있지 않습니다. 따라서 형사 처벌의 유무와 종류는 참고 조문 외의 다른 조문(예: 경비업법 제 2 장의 벌칙 조항)을 확인해야 하며, 현재 자료만으로는 형사 처벌 내용을 확정할 수 없습니다. 실무에서는 해당 위반 행위에 대한 형사 고발 여부와 함께 관련 벌칙 조항을 반드시 추가로 검토해야 합니다.

인용 검증: **2/2** 법제처 확인 | 내용 일치: **2/2** | 환각: **0** 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증